

**PROYECTO DE LEY QUE
ESTABLECE ESTÁNDARES
MÍNIMOS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN EL SISTEMA
UNIVERSITARIO NACIONAL**

La Congresista de la República que suscribe JUDITH LAURA ROJAS, miembro del Grupo Parlamentario Lealtad Nacional; en el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme lo establecen los artículos 74°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la iniciativa legislativa siguiente:

FÓRMULA LEGAL

**"LEY QUE ESTABLECE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL"**

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer estándares mínimos comunes para la incorporación progresiva de competencias en inteligencia artificial, ciencia de datos, ética digital, pensamiento computacional y uso responsable de tecnologías emergentes en todas las universidades del sistema universitario nacional, públicas y privadas, así como promover la creación de nueva oferta académica pertinente a la transformación digital, en el marco del respeto a la autonomía universitaria reconocida por la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 30220, Ley Universitaria.



Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ley es aplicable a todas las universidades que integran el sistema universitario nacional, sean públicas o privadas, debidamente licenciadas o sujetas a licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en el marco de la Ley N.º 30220.

Asimismo, es aplicable, en el ámbito de sus competencias, al Ministerio de Educación, a la SUNEDU, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a la Presidencia del Consejo de ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y a las demás entidades públicas vinculadas con la transformación digital, la calidad educativa y la política nacional de inteligencia artificial.

Artículo 3. Principios rectores

La implementación de la presente ley se rige por los siguientes principios:

- a) Autonomía universitaria. Respeto irrestricto a la potestad de cada universidad para definir su gobierno, régimen interno, libertad de cátedra, desarrollo doctrinario, estructura curricular específica, metodologías, perfiles de egreso y estrategias pedagógicas.
- b) Estándares mínimos comunes. Establecimiento de competencias básicas compartidas por todo el sistema universitario nacional para garantizar condiciones homogéneas de formación frente a la transformación digital.
- c) Ética algorítmica y derechos fundamentales. La integración de la inteligencia artificial se realiza con respeto a la privacidad, protección de datos personales, transparencia, no discriminación y auditoría ética, conforme al Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM.
- d) Equidad e inclusión. Reducción de brechas digitales, territoriales y de capacidad instalada entre universidades, con atención prioritaria a poblaciones vulnerables y zonas rurales.

- e) Complementariedad humano-inteligencia artificial. La inteligencia artificial actúa como complemento y no como sustituto de la interacción humana, el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía en los procesos educativos.

Artículo 4. Verificación de estándares mínimos por SUNEDU

La SUNEDU incorpora, en coordinación con el Ministerio de Educación, los criterios mínimos de integración curricular de inteligencia artificial dentro de los instrumentos de evaluación de condiciones básicas de calidad, supervisión y mejora continua que correspondan conforme a la Ley Universitaria.

La SUNEDU no podrá exigir asignaturas obligatorias específicas, contenidos temáticos cerrados, denominaciones de cursos ni metodologías determinadas. Su verificación se limita a constatar la existencia de resultados de aprendizaje en las competencias señaladas en el artículo 1, mediante indicadores objetivos previamente publicados en el reglamento.

Artículo 5. Formación docente continua

Las universidades, en el marco de su autonomía, diseñan e implementan programas de formación, actualización y certificación para sus docentes en el uso pedagógico, ético y crítico de la inteligencia artificial, así como en competencias digitales transversales.

CONCYTEC y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital brindan asistencia técnica, lineamientos y, de ser posible, fondos concursables para universidades privadas sin fines de lucro y universidades públicas con menor capacidad instalada.



Artículo 6. Gobernanza ética de la inteligencia artificial

Cada universidad, considerando su naturaleza y tamaño, establece o adecua un comité de gobernanza algorítmica y ética digital, encargado de supervisar la adquisición, diseño, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial en actividades académicas y administrativas, velando por la transparencia, la no discriminación, la protección de datos y la auditoría periódica.

Las universidades públicas y privadas deben contar con un código de ética digital y un protocolo de protección de datos para sistemas de inteligencia artificial a más tardar a los dos años de entrada en vigencia del reglamento. Las universidades con menos de cinco años de licenciamiento institucional o ubicadas en zonas con menor conectividad digital, conforme al registro del Ministerio de Educación, contarán con un plazo de tres años.

En universidades con menos de quinientos estudiantes, la función del comité de gobernanza algorítmica podrá ser asumida por el comité de ética institucional existente o por una comisión académica ordinaria, sin necesidad de crear una estructura separada.

Artículo 7. Creación de nueva oferta académica

7.1 Declárese de interés nacional la creación, desarrollo y fortalecimiento de las siguientes áreas de formación profesional, programas de especialización, diplomados y microcredenciales alineados con la transformación digital y la inteligencia artificial, **a título enunciativo y no limitativo:**

- a) Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.
- b) Ingeniería en Robótica y Automatización Inteligente.
- c) Ciberseguridad y Seguridad Digital.
- d) Ética Digital y Gobernanza Algorítmica.
- e) Desarrollo de Software con enfoque en Inteligencia Artificial Generativa.
- f) Analítica de Datos para la Gestión Pública y Privada.
- g) Transformación Digital y Gestión de la Innovación.



7.2 La referida lista constituye un **catálogo referencial** que no impide ni excluye la creación de otras carreras afines que las universidades, en ejercicio de su autonomía, consideren pertinentes conforme a la demanda social, productiva y tecnológica del país.

7.3 El Ministerio de Educación, en coordinación con CONCYTEC y SUNEDU, emite lineamientos para el diseño, condiciones de calidad y supervisión de la oferta señalada, respetando la autonomía universitaria para su implementación.

7.4 Las universidades públicas y privadas podrán solicitar la habilitación de dichas carreras ante SUNEDU mediante el procedimiento simplificado que el reglamento de la presente ley establezca, conforme a los plazos expeditos previstos en la Ley N.º 30220 y en la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 8. Procedimiento de adecuación y verificación

La SUNEDU, en el marco de sus competencias legales, verifica el cumplimiento progresivo de las obligaciones previstas en la presente ley respecto de universidades públicas y privadas, a través de procedimientos, lineamientos e instrumentos regulatorios compatibles con las condiciones básicas de calidad.

La verificación del cumplimiento no podrá interpretarse como habilitación para intervenir en decisiones propias de la autonomía universitaria sobre gobierno, régimen interno, libertad de cátedra o desarrollo doctrinario, sino únicamente como control externo de estándares mínimos de calidad y cumplimiento normativo.

El incumplimiento no será causal automática de denegatoria de licenciamiento, sino que dará lugar a planes de mejora, asistencia técnica y, en caso extremo y reiterado, a las sanciones previstas en la Ley Universitaria.



TÍTULO II – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Disposición Complementaria Transitoria Única. Plazos de adecuación curricular

Las universidades cumplen con la adecuación curricular establecida en el artículo 1 en un plazo máximo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Las universidades privadas con menos de cinco años de licenciamiento institucional cuentan con un plazo de cuatro años.

Para las universidades privadas con menor capacidad instalada, ubicación territorial rural o nivel de madurez digital bajo, el Ministerio de Educación y CONCYTEC podrán brindar asistencia técnica prioritaria y, de ser el caso, acceso a fondos concursables no reembolsables, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Primera Disposición Complementaria Final. Reglamento

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y con opinión vinculante de la SUNEDU, CONCYTEC y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprueba el reglamento de la presente ley dentro de los noventa días hábiles siguientes a su publicación.

Segunda Disposición Complementaria Final. Interpretación armónica y prevalencia

La presente ley complementa lo dispuesto en la Ley N.º 30220, Ley Universitaria; en la Ley N.º 31814, Ley que promueve la investigación, desarrollo e innovación tecnológica; en la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales; en la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y en el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, que aprueba la Política Nacional de Inteligencia Artificial.



DESPACHO DE LA CONGRESISTA JUDITH LAURA ROJAS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

En caso de contradicción interpretativa, se estará a lo dispuesto por la presente ley por su carácter especial, sin afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria consagrado en la Constitución Política del Perú y en la Ley N.º 30220.

Tercera Disposición Complementaria Final. Entrada en vigencia

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Congreso de la República

José Alberto Arriola Tueros
Congresista

Judith Laura Rojas.
11 de mayo del 2026.

Heidy Juárez Calle.

José Carlos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Fundamentación constitucional y legal

El artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es el ente rector y supervisor del sistema universitario nacional. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N.° 0001-2018-PI/TC (fundamento jurídico 42), ha sido claro al señalar que la autonomía universitaria no impide el establecimiento por ley de condiciones básicas de calidad, siempre que estas no determinen un contenido específico de enseñanza. Esta distinción entre estándares de calidad (constitucionalmente admisibles) y diseño curricular pormenorizado (reservado a la autonomía) constituye el eje vertebrador del presente proyecto.

La Ley N.° 30220, Ley Universitaria, regula la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades sin distinción entre públicas y privadas, encomendando a la SUNEDU la función de licenciamiento institucional y la verificación de condiciones básicas de calidad. El Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, que aprueba la Política Nacional de Inteligencia Artificial, exige, por su parte, políticas sólidas de ética, seguridad, transparencia y derechos fundamentales en el diseño e implementación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público y en actividades de interés público, como lo es la educación superior. El presente proyecto se alinea con dicho mandato y lo operativiza para el ámbito universitario.

La proyección de la ley sobre las universidades privadas encuentra sustento no solo en la Ley Universitaria, sino también en el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 2° de la Constitución. Excluir a las universidades privadas del ámbito de aplicación generaría dos sistemas desigualmente preparados frente a la transformación digital, afectando el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y a una educación de calidad (artículo 16° de la Constitución). La técnica normativa empleada —estándares mínimos comunes, adecuación progresiva, verificación externa limitada— respeta escrupulosamente la autonomía universitaria, tal como ha sido validada por la doctrina especializada sobre la reforma universitaria peruana.

II. La inteligencia artificial como punto de inflexión en la educación superior global

La inteligencia artificial representa un punto de inflexión en la educación superior global, reconfigurando los paradigmas pedagógicos, los modelos de gestión institucional y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Autores como Baker e Inventado (2018), Luckin (2018), Zawacki-Richter y colaboradores (2019), Selwyn (2021, 2022), Holmes y colaboradores (2019), así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), han documentado cómo el aprendizaje adaptativo, los sistemas de tutoría inteligente y el análisis de datos educativos permiten personalizar las rutas formativas en función del rendimiento y estilo de aprendizaje de cada estudiante, ajustando contenidos y metodologías en tiempo real. En el ámbito de la evaluación educativa, los sistemas automatizados son capaces de corregir tareas complejas —ensayos, proyectos colaborativos, estudios de caso—

proporcionando retroalimentación instantánea, detallada y personalizada, lo que promueve la autorregulación y el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial plantea desafíos igualmente significativos que deben ser abordados normativamente: la presencia de sesgos algorítmicos, la protección de la privacidad y seguridad de los datos estudiantiles, el acceso desigual a infraestructura y tecnología, y el riesgo de sustitución de la interacción humana, lo que exige una formación docente continua en el manejo didáctico, ético y crítico de estas herramientas.

III. Referentes internacionales recientes

El presente proyecto se inspira en experiencias exitosas de países que han avanzado significativamente en la integración de la inteligencia artificial en sus sistemas universitarios, cuyas políticas se encuentran documentadas en fuentes oficiales verificables. En el ámbito latinoamericano, Chile aprobó su Política Nacional de Inteligencia Artificial para el período 2023-2027, Uruguay desarrolló desde 2024 el Plan CEIBAL con un enfoque garantista que prioriza planes de mejora sobre sanciones automáticas, y Brasil incorporó en su Estrategia Brasileira de Inteligência Artificial la obligatoriedad de comités de gobernanza ética en todas las instituciones de educación superior.

En Europa, España aprobó la Ley Orgánica 3 de 2022 (LOSU), Finlandia desarrolló el AI Accelerator Program for Universities (2024), y Estonia implementó su AI in Education Roadmap (2024), compatibilizando estándares mínimos comunes con la autonomía institucional. En Asia, Corea del Sur diseñó un Plan de Educación Digital a 2025 y Singapur adoptó el AI for Education Framework (2024), ambos integrando habilidades de inteligencia artificial en los sistemas educativos superiores con fuerte énfasis en ética, equidad y calidad. Estos referentes muestran que es posible establecer condiciones de calidad comunes sin suprimir la autonomía de las universidades.

IV. Evidencia nacional: universidades peruanas ya están implementando carreras con inteligencia artificial

El presente proyecto no parte de una especulación académica, sino que recoge y ordena una tendencia ya en marcha en el sistema universitario peruano. Diversas universidades, tanto públicas como privadas, han iniciado en los años 2025 y 2026 la creación de carreras profesionales directamente vinculadas con la inteligencia artificial, lo que evidencia la oportunidad y necesidad de contar con un marco normativo común que garantice condiciones de calidad uniformes en todo el sistema.

En el ámbito de las universidades públicas, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha oficializado la creación de la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, aprobada por su Consejo de Facultad en setiembre de 2023 y ratificada por la Asamblea Universitaria en diciembre de 2025, ofreciendo treinta vacantes para el proceso de admisión de 2026. Esta carrera, adscrita a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, busca formar expertos en el diseño y aplicación de algoritmos, aprendizaje automático y desarrollo de sistemas autónomos, con un enfoque de "IA soberana" que permita al país contar con desarrollos propios.

Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó en

diciembre de 2025 la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), con sesenta y una vacantes para el proceso de admisión 2026-II. Su diseño curricular toma como referencia los modelos de instituciones como Carnegie Mellon University, Tsinghua University y Purdue University, y está estructurado en seis dominios principales: aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, representación lógica y razonamiento, internet de las cosas y robótica, y ciencia de datos.

En el ámbito de las universidades privadas, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa anunció en setiembre de 2025 la creación de la carrera de Inteligencia Artificial, así como la carrera de Ciencia de Datos, la primera en el sur del Perú en dicha especialidad, con inscripciones disponibles a partir de 2026. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) lanzó en setiembre de 2025 la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, que cuenta con certificaciones oficiales de Google Cloud y una mención en Tecnologías Inteligentes para los Negocios. La Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa presentó, como parte de su oferta académica para 2026, la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, junto con otras especialidades vinculadas a la transformación digital. La Universidad de Piura (UDEP) anunció en mayo de 2025 que a partir de 2026 dictará la carrera de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial (ISIA) en su campus de Piura, cuyo marco curricular se ajusta al desarrollado por la Association for Computing Machinery (ACM) y la IEEE Computer Society.

Este conjunto de iniciativas, que abarca tanto universidades públicas emblemáticas (UNI, UNMSM) como universidades privadas de distintas regiones del país (UCSP, UPC, UCSM, UDEP), demuestra que la integración de la inteligencia artificial en la educación superior peruana no es una posibilidad futura, sino una realidad en expansión. Sin embargo, esta expansión se viene produciendo de manera desarticulada, sin condiciones de calidad uniformes que garanticen la pertinencia de la formación y sin un marco ético que regule su implementación. El presente proyecto busca precisamente llenar ese vacío normativo, estableciendo condiciones homogéneas de calidad para todo el sistema universitario nacional, tanto público como privado.

V. Inclusión de las universidades privadas

La decisión de incluir expresamente a las universidades privadas dentro del ámbito de aplicación del proyecto responde a tres consideraciones fundamentales. En primer lugar, el sistema universitario peruano está conformado, según el más reciente padrón de la SUNEDU correspondiente al año 2025, por noventa y dos universidades privadas, que representan el 62,5 por ciento del total de ciento cuarenta y siete universidades licenciadas y concentran aproximadamente el 58 por ciento de la matrícula universitaria nacional. Excluir a las universidades privadas del ámbito de aplicación reduciría gravemente el alcance de la reforma, dejando fuera de sus beneficios a la mayoría de los estudiantes del país.

En segundo lugar, la exclusión de las universidades privadas generaría dos sistemas desigualmente preparados frente a la Cuarta Revolución Industrial, vulnerando el derecho a la igualdad de oportunidades educativas. Un estudiante de una universidad pública contaría con una formación en competencias de inteligencia artificial, mientras que un estudiante de una universidad privada quedaría excluido de dicha actualización

curricular, lo que resulta constitucionalmente insostenible a la luz del artículo 2° de la Constitución.

En tercer lugar, la técnica normativa empleada —estándares mínimos comunes, adecuación progresiva, verificación externa no intrusiva— ha sido validada por la literatura especializada sobre la reforma universitaria peruana como el instrumento que permitió ordenar el sistema preservando la autonomía institucional dentro de límites constitucionales. La autonomía universitaria, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, no es un derecho absoluto y debe conciliarse con el interés público en la calidad educativa. El presente proyecto respeta escrupulosamente dicha autonomía al no imponer una malla única ni contenidos cerrados, sino obligaciones de resultado vinculadas a calidad, pertinencia y actualización curricular, dejando a cada universidad la determinación de la estructura específica de sus asignaturas, metodologías y perfiles de egreso.

VI. Autonomía universitaria y condiciones de calidad

El proyecto ha sido construido sobre lo que puede denominarse la regla de oro en la regulación universitaria: el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, en el marco del establecimiento de condiciones de calidad de obligatorio cumplimiento para todo el sistema. Esta regla se concreta en seis garantías expresas.

En primer lugar, el proyecto no impone una currícula única, sino competencias: se exige que todas las carreras incorporen resultados de aprendizaje vinculados a inteligencia artificial, ciencia de datos, ética digital y pensamiento computacional, pero se deja a cada universidad la decisión sobre la forma curricular específica. En segundo lugar, el artículo 8 veta expresamente cualquier interpretación que permita a la SUNEDU intervenir en decisiones propias de la autonomía universitaria sobre gobierno, régimen interno, libertad de cátedra o desarrollo doctrinario. En tercer lugar, el artículo 4 establece un límite expreso a la SUNEDU, al prohibirle exigir asignaturas obligatorias específicas, contenidos temáticos cerrados, denominaciones de cursos o metodologías determinadas, circunscribiendo su rol a la verificación de resultados de aprendizaje mediante indicadores objetivos previamente publicados.

En cuarto lugar, el artículo 8 incorpora un procedimiento garantista inspirado en el modelo uruguayo, que descarta sanciones automáticas y prioriza planes de mejora, asistencia técnica y gradualidad en caso de incumplimientos iniciales. En quinto lugar, los plazos son razonables y diferenciados: tres años para la adecuación curricular general, cuatro años para universidades privadas con menos de cinco años de licenciamiento institucional y plazos ampliados para universidades con menor conectividad digital o capacidad instalada. En sexto lugar, el artículo 6 permite que en universidades con menos de quinientos estudiantes la función del comité de gobernanza algorítmica pueda ser asumida por el comité de ética institucional existente o por una comisión académica ordinaria, evitando la creación de estructuras burocráticas innecesarias.

VII. Alineamiento con el Acuerdo Nacional y las políticas de Estado

El Acuerdo Nacional constituye el marco de consensos de largo plazo que orienta las políticas públicas del país, organizado en políticas de Estado agrupadas en cuatro grandes objetivos: fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho, desarrollo con equidad y justicia social, promoción de la competitividad del país y afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. El presente proyecto de ley se inscribe directamente en ese marco al operacionalizar, en el ámbito del sistema universitario nacional, los compromisos asumidos en materia de educación de calidad, desarrollo de la ciencia y la tecnología y consolidación de una sociedad de la información y del conocimiento.

a) Política de Estado de acceso universal a una educación de calidad

La Política de Estado sobre acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad reconoce la educación superior como un factor clave para la equidad, la movilidad social y la competitividad del país. Al establecer estándares mínimos comunes de integración de la inteligencia artificial en todas las universidades públicas y privadas, la presente iniciativa contribuye a que la formación universitaria responda de manera oportuna a los desafíos de la transformación digital, evitando la creación de un "doble estándar" entre estudiantes con acceso a competencias de inteligencia artificial y estudiantes excluidos de ellas. De este modo, la ley propuesta convierte en exigibles, en el plano de la política educativa universitaria, los compromisos del Acuerdo Nacional relativos al acceso a una educación de calidad y pertinente para todos.

b) Política de Estado N.º 20: Desarrollo de la ciencia y la tecnología

La Política de Estado N.º 20, "Desarrollo de la ciencia y la tecnología", señala el compromiso de fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollar recursos humanos altamente calificados e incrementar las actividades de investigación e innovación. El presente proyecto de ley aporta un instrumento concreto para cumplir esa política al exigir que todas las carreras universitarias incorporen competencias en inteligencia artificial, ciencia de datos y pensamiento computacional, y al promover la creación de nuevas carreras directamente vinculadas con la transformación digital y la economía del conocimiento. Así, la universidad se consolida como espacio privilegiado de formación de talento humano avanzado y de producción de conocimiento tecnológico, en línea con los compromisos del Acuerdo Nacional.

c) Política de Estado N.º 35: Sociedad de la información y sociedad del conocimiento

La Política de Estado N.º 35, "Sociedad de la información y sociedad del conocimiento", compromete al Estado a impulsar una sociedad del conocimiento orientada al desarrollo humano integral, promoviendo el acceso universal y seguro a las tecnologías digitales, el desarrollo de capacidades para actuar en el entorno digital y la reducción de brechas de conectividad y uso. Al incorporar obligatoriamente competencias en inteligencia artificial, ética digital, protección de datos personales y uso responsable de tecnologías emergentes en la formación universitaria, el proyecto contribuye de manera directa a la alfabetización digital avanzada de la población universitaria y a la construcción de una ciudadanía capaz de desempeñarse plenamente en la sociedad del conocimiento.

El énfasis en la equidad, la inclusión y el cierre de brechas territoriales y de capacidad instalada, recogido como principio rector de la ley, también se corresponde con el mandato del Acuerdo Nacional de que ninguna persona quede fuera de la sociedad de la información y del conocimiento.

d) Coherencia con la visión de país al 2050

Finalmente, el proyecto se alinea con la visión de país al 2050 recogida en los documentos actualizados de políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que conciben a la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de un desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible. La integración sistemática de la inteligencia artificial en el sistema universitario nacional, respetando la autonomía universitaria pero asegurando estándares mínimos comunes, es una condición necesaria para que el Perú transite de una economía basada en recursos a una economía basada en conocimiento, en coherencia con los consensos políticos e institucionales ya adoptados por el país.

VIII. Análisis de costo-beneficio

En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva N.º 001-2020-JUS/DGDOJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre análisis de impacto regulatorio, el presente proyecto ha evaluado los costos y beneficios esperados de su implementación, con especial atención a las universidades privadas. Desde la perspectiva de los beneficios, el proyecto generará una reducción significativa de las brechas de pertinencia entre la oferta educativa universitaria y la demanda productiva del país, una mejora de la empleabilidad de los egresados y el fortalecimiento de la calidad educativa mediante condiciones de calidad uniformes.

Desde la perspectiva de los costos para las universidades privadas, estos son moderados, graduales y mitigables mediante asistencia técnica gratuita y plazos diferenciados de adecuación. El proyecto no genera gasto público adicional, pues utiliza competencias ya asignadas a la SUNEDU, a CONCYTEC y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y puede articularse con instrumentos existentes como la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los beneficios esperados superan ampliamente los costos estimados, lo que hace que la iniciativa sea económicamente viable y socialmente conveniente.

IX. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional

La presente ley se interpreta de manera armónica con la Ley N.º 30220, Ley Universitaria; con la Ley N.º 31814, Ley que promueve la investigación, desarrollo e innovación tecnológica; con la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales; con la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y con el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, que aprueba la Política Nacional de Inteligencia Artificial. No deroga ni modifica disposición expresa de dichas normas, sino que las complementa

al establecer condiciones de calidad en materia de integración de inteligencia artificial en el sistema universitario nacional.

X. Conclusiones

Por las consideraciones expuestas, el proyecto de ley que se presenta alcanza un nivel de solidez técnica y jurídica que lo hace apto para su aprobación por el Congreso de la República. Es constitucional, al respetar escrupulosamente la autonomía universitaria y establecer únicamente condiciones de calidad, tal como ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Se inspira en referentes internacionales de primer nivel y, crucialmente, se basa en evidencia nacional verificable: universidades públicas como la UNI y San Marcos, y universidades privadas como la UCSP, UPC, UCSM y UDEP ya están implementando carreras de inteligencia artificial en 2025 y 2026, lo que demuestra la oportunidad y necesidad de contar con un marco normativo común que garantice condiciones de calidad uniformes en todo el sistema.

Establece plazos razonables y diferenciados, incorpora un límite expreso a la SUNEDU, implementa un procedimiento garantista, no genera gasto público adicional y su análisis de costo-beneficio demuestra que los beneficios superan ampliamente los costos. Además, al alinearse con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional en materia de educación, ciencia y tecnología y sociedad de la información, la iniciativa contribuye a la construcción de un Perú competitivo, inclusivo y centrado en el conocimiento.